

FAKT II

Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT II)

ab 2023

Informationen und Erläuterungen einschließlich Antragsverfahren



Baden-Württemberg
Ministerium für Ernährung,
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

Stand: 20. Oktober 2025

Impressum

Herausgeber: Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
Baden-Württemberg (MLR)
Kernerplatz 10
70182 Stuttgart
<http://www.mlr.baden-wuerttemberg.de>

Text: MLR
Druck-Nr.: 14-2022-25

FAKT II

ist Teil des deutschen GAP-Strategieplans 2023 - 2027
und wird finanziert durch:



EUROPÄISCHER LANDWIRTSCHAFTSFONDS FÜR
DIE ENTWICKLUNG DES LÄNDLICHEN RAUMS (ELER)



Bundesministerium
für Landwirtschaft, Ernährung
und Heimat



Baden-Württemberg
Ministerium für Ernährung,
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

Die FAKT II-Broschüre kann im Internet unter folgendem Link bzw. mit Hilfe des folgenden QR-Codes aufgerufen werden:

<https://foerderung.landwirtschaft-bw.de/pb/FAKT-II>



Inhaltverzeichnis

Einführung in das Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl II.....	5
Informationen zur Antragstellung	6
Allgemeine Hinweise und Regelungen	6
Übersicht: Maßnahmen des FAKT II	9
Kurzbeschreibungen der Maßnahmen des FAKT II.....	11
A Umweltbewusstes Betriebsmanagement.....	11
A2: Silageverzicht im gesamten Betrieb (Heumilch).....	11
A3: Förderung kleiner Strukturen	11
B Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft und besonders geschützter Lebensräume im Grünland. 11	
B1.2: Extensive Bewirtschaftung bestimmter Grünlandflächen ohne Stickstoffdüngung in Betrieben ab 0,3 RGV/ha GL	11
B3.2: Bewirtschaftung von artenreichem Dauergrünland mit mind. 6 Kennarten	12
B4: Extensive Nutzung von § 30 BNatSchG/§ 33 NatSchG Biotopen.....	13
B5: Extensive Nutzung der FFH-Lebensraumtypen Flachland- und Bergmähwiesen	13
B6: Messerbalkenschnitt in Kombination mit allen FAKT II Grünlandflächen	14
B7: Verzicht auf chemisch-synthetische Produktionsmittel auf Grünland	14
C Sicherung besonders landschaftspflegender gefährdeter Nutzungen und Tierrassen.....	15
C1: Bewirtschaftung von Streuobstflächen.....	15
C2: Bewirtschaftung von Weinbausteillagen	15
C3: Erhaltung gefährdeter Nutztierassen.....	15
D Ökologischer Landbau.....	17
D2: Ökolandbau – Einführung	17
D2: Ökolandbau – Beibehaltung	18
D2: Ökolandbau – Ausgleich Transaktionskosten	19
E Umweltschonende Pflanzenerzeugung und Anwendung biologischer/biotechnischer Maßnahmen....	19
E1.2: Begrünungsmischungen im Acker-/Gartenbau	19
E3: Herbizidverzicht im Ackerbau.....	20
E4: Ausbringung von Trichogramma bei Mais.....	21
E5: Nützlingseinsatz im Gewächshaus oder Folientunnel	21
E6: Pheromoneinsatz im Obstbau	22
E7: Anlage von Blüh-, Brut- und Rückzugsflächen (Lebensräume für Niederwild)	22
E8: Brachebegrünung mit mehrjährigen Blümmischungen.....	23
E9: Anbau von Mais mit Gemengepartnern (Stangenbohnen)	24
E10: Mehrjähriger leguminosenbetonter Ackerfutterbau.....	25
E11: Herbizidfreie Bewirtschaftungssysteme in Dauerkulturen	25
E12: Fungizidverzicht im Winterweizen-, - dinkel, - triticealanbau bis zum Ährenschieben (EC 49)..	26
E13.1: Erweiterter Drillreihenabstand in Getreide (Lichtäcker).....	26
E13.2: Erweiterter Drillreihenabstand mit blühender Untersaat in Getreide	27

E14: Extensive Biomassepflanzen: Mehrjährige artenreiche Wildpflanzenmischungen	28
E15: Extensive Biomassepflanzen: Streifenanbau aus mehrjährigen Biomassepflanzen und Wildpflanzenmischungen.....	29
F Freiwillige Maßnahmen zum Gewässer- und Erosionsschutz	30
F3: Precision Farming (teilflächenspezifische N-Düngung).....	30
F4: Reduzierte Bodenbearbeitung mit Strip Till-Verfahren	31
G Besonders tiergerechte Haltungsverfahren.....	32
G1.1/G1.2: Sommerweideprämie.....	32
G2.1: Tiergerechte Mastschweinehaltung - Einstiegsstufe	32
G2.2: Tiergerechte Mastschweinehaltung - Premiumstufe.....	33
G3.1: Tiergerechte Haltung von Masthühnern - Einstiegsstufe	35
G3.2: Tiergerechte Haltung von Masthühnern - Premiumstufe.....	36
G3.3: Tiergerechte Haltung von Masthühnern - Premiumstufe Variante Bruderhahn	37
G4.1: Tiergerechte Junghühneraufzucht von Zweinutzungshuhnrasen.....	38
G4.2: Tiergerechte Haltung von Legehennen von Zweinutzungshuhnrasen.....	40
G5: Tiergerechte Ferkelerzeugung – Premiumstufe.....	41
G6: Tiergerechte Ferkelaufzucht – Premiumstufe.....	43
G7: Tiergerechte Haltung von Kälbern.....	44
Wichtige Rechtsgrundlagen der neuen GAP-Förderperiode ab 2023 und von FAKT II.....	46

Einführung in das Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl II

Mit dem **Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT II)**, werden die erfolgreichen Vorgängerprogramme MEKA und FAKT I in der GAP-Förderperiode ab 2023 fortgeschrieben und in wesentlichen Punkten weiterentwickelt.

Wichtige Schwerpunkte der Landesregierung insbesondere im Bereich Stärkung der Biodiversität, des Klimaschutzes und des Tierwohls führen zu neuen Fördermaßnahmen. Bewährte Fördermaßnahmen werden ausgebaut.

Tierschutz und eine tiergerechte Haltung von Nutztieren sind wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgaben. Daher wird FAKT II ab 2023 um neue Maßnahmen im Bereich der Nutztierhaltung ergänzt, die dem Tierwohl dienen. FAKT II bietet neben weiteren neuen Maßnahmen eine verbesserte Förderung der Grünlandstandorte. Eine stärkere Förderung des Ökologischen Landbaus honoriert dessen besondere Leistungen im Klima- und Ressourcenschutz sowie für den Erhalt der Artenvielfalt.

Rund 40 Prozent der für den nationalen GAP-Strategieplan Deutschlands für Baden-Württemberg vorgesehenen Finanzmittel zur Entwicklung des Ländlichen Raums¹ für den Zeitraum 2023 bis 2027 entfallen auf das Programm FAKT II mit seinen rund 40 Maßnahmen. FAKT II bietet ab 2023 eine Vielzahl von neuen Maßnahmen und weiterentwickelten bewährten Maßnahmen mit - im Vergleich zur letzten Förderperiode - teilweise höheren Ausgleichssätzen an.

Die bewährten Grundprinzipien der Agrarumweltförderung werden in FAKT II beibehalten:

- Ein Ausgleich kann nur für erbrachte Umweltleistungen, die die Grundanforderungen an Düngung und Pflanzenschutz sowie die Anforderungen der Konditionalität übersteigen, gezahlt werden.
- Ein Ausgleich wird nur für Flächen in Baden-Württemberg gewährt.
- Die Teilnahme am Programm ist freiwillig, wobei sich die Antragsteller jedoch bei vielen Maßnahmen mehrjährig verpflichten müssen.
- Es können für den Betrieb jeweils geeignete Maßnahmen ausgewählt werden (Baukastenprinzip).
- Die Maßnahmen sind größtenteils miteinander kombinierbar (*siehe Kombinationstabelle, welche über folgenden Link abgerufen werden kann:* [https://foerderung.landwirtschaft-bw.de/Lde/Startseite/Foerderwegweiser/Antraege+ +Unterlagen](https://foerderung.landwirtschaft-bw.de/Lde/Startseite/Foerderwegweiser/Antraege+-+Unterlagen)).
- Es gibt wie bisher einen Mindestbewilligungsbetrag von 250 Euro je Betrieb und Jahr.
- Die Beantragung erfolgt im Rahmen des Förderantrags und des Gemeinsamen Antrags jeweils über FIONA. Nähere Informationen zur Antragstellung werden im nächsten Kapitel gegeben.

Ab 2023 werden in FAKT II die in der *Übersicht* aufgeführten flächenbezogenen und tierbezogenen Maßnahmen angeboten. Seit 2024 gibt es auch im Rinderbereich eine neue Maßnahme zum Tierwohl. Ab 2026 werden die Maßnahmen „Förderung kleiner Strukturen“ (A3) und „Bewirtschaftung von Weinbausteillagen“ (C2) neu angeboten. Neue Maßnahmen sind grün hinterlegt.

¹ Unterstützung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung der Ländlichen Räume (ELER)

Informationen zur Antragstellung

Ab dem Antragsjahr 2026 ist sowohl der Förderantrag als auch der Auszahlungsantrag im Rahmen des Gemeinsamen Antrags im Frühjahr des Antragsjahres einzureichen.

Förderanträge und Auszahlungsanträge werden getrennt bewilligt. Im Förderbescheid werden die jeweiligen Verpflichtungsumfänge und Laufzeiten der beantragten FAKT II-Maßnahmen festgelegt. Mit dem Auszahlungsbescheid werden die Zahlungen der beantragten FAKT II-Maßnahmen gewährt. Die Antragstellung erfolgt für den Förderantrag, wie für den Auszahlungsantrag, über das Antragsprogramm FIONA.

Beim Förderantrag wird zwischen vier verschiedenen Vorgängen unterschieden:

1. Antrag auf Neuverpflichtung (Entstehen einer neuen Verpflichtung)

Allgemeine Hinweise und Regelungen

Die Förderung im Rahmen des FAKT II erfolgt gemäß der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zum Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (VwV FAKT II) in der jeweils geltenden Fassung. Für den FAKT II-Antrag gilt grundsätzlich, dass das freiwillige Angebot der Förderung in FAKT II unter dem Vorbehalt ausreichend verfügbarer Haushaltsmittel steht. Die Ausgleichsleistung wird als Projektförderung in Form eines jährlichen Zuschusses (Festbetragsfinanzierung) gewährt. Die Höhe der Zuwendung richtet sich grundsätzlich am Verpflichtungsumfang aus und wird, je nach Maßnahme, nach der Flächennutzung im Antragsjahr, der Anzahl an Streuobstbäumen sowie dem jährlichen Bestand an Tieren bzw. der erzeugten Tiere, bei der Sommerweideprämie dem GVE-Bestand im Weidezeitraum 1. Juni bis 30. September, auf der Grundlage des bewilligten Verpflichtungsumfangs auf Basis des Förderantrages, der Angaben im Gemeinsamen Antrag/HIT unter

2. Erweiterungsantrag
3. Umstiegsantrag
4. ggf. Verlängerungsantrag (ggf. erst ab Antragsjahr 2028 nötig).

Es gibt Maßnahmen, die mit einer summarischen Angabe (z. B. 10 Hektar für eine bestimmte Maßnahme, 15 Streuobstbäume und 20 Muttersauen) beantragt werden (vergleichbar dem FAKT I-Vorantrag). Daneben gibt es Maßnahmen, für die konkreten Flächen beantragt und deshalb grafisch im GIS-System des Förderantrags eingezeichnet (digitalisiert) werden müssen (entsprechend der Teilschläge im Auszahlungsantrag). Bei Maßnahmen, die mit einer konkreten Fläche beantragt werden, ist die Verpflichtung grundsätzlich während des Verpflichtungszeitraums auf der im Förderantrag eingezeichneten Fläche zu erbringen.

Berücksichtigung der Ergebnisse der InVeKoS²-Kontrollen berechnet.

Über die Förderung von Erstbeantragungen ist auf Grundlage des Förderantrags zu entscheiden.

Fördervoraussetzung für die Gewährung von Ausgleichsleistungen im Rahmen des FAKT II ist unter anderem, dass

- die Antragstellung im Rahmen von FIONA erfolgt.
- die antragstellende Person aktive/r Betriebsinhaberin oder Betriebsinhaber gemäß der noch zu erlassenden Verwaltungsvorschrift (VwV FAKT II) i.V.m. § 8 GAPDZV³ ist und eine landwirtschaftliche Tätigkeit auf Flächen, deren Nutzung überwiegend landwirtschaftlichen Zwecken dient, ausübt und den Betrieb selbst bewirtschaftet.
- die Beteiligung der öffentlichen Hand am Unternehmen der antragstellenden Person weniger als 25 % beträgt.
- der Unternehmenssitz in einem Mitgliedstaat der EU liegt. Bei den Teilmaßnahmen G1 bis

² Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem

³ GAP-Direktzahlungen-Verordnung vom 24. Januar 2022 (BGBl. I Nr. 4 S. 139)

G7 muss das Unternehmen eine Betriebsniederlassung in Baden-Württemberg haben. Außerdem müssen bei den Teilmaßnahmen C3 sowie G2 bis G7 die Betriebsstätten, in denen die Tiere gehalten werden, in Baden-Württemberg liegen.

- im gesamten Unternehmen kein kommunaler Klärschlamm ausgebracht wird.
- bei Beantragung der Teilmaßnahmen G2 bis G7 die Betriebsinhaberin oder der Betriebsinhaber über mindestens 1 ha beihilfefähiger landwirtschaftlicher Fläche, die sich aus Schlägen von mindestens 0,01 ha zusammensetzt, verfügt. Dies ist im Besonderen bei einer gewerblichen Tierhaltung zu beachten.
- der Mindestbewilligungsbetrag von 250 Euro im Jahr erreicht wird. Der Mindestbewilligungsbetrag berechnet sich über alle Maßnahmen im FAKT II hinweg. Hinweis: Rückforderungen von gewährten Zahlungen für einzelne FAKT II-Maßnahmen können dazu führen, dass der Mindestbewilligungsbetrag für FAKT II unterschritten wird. Sollte dies der Fall sein, unterliegt die gesamte bereits gewährte FAKT II-Förderung des betroffenen Antragsjahres der Rückforderung.
- die Flächen in Baden-Württemberg liegen.
- die Mindestschlaggröße 100 m² beträgt.
- die Flächen für die jeweils zulässigen FAKT II -Flächenmaßnahmen beantragt sind (d.h. dass die Kombination aus Nutzungscode und Maßnahmencode zulässig ist).
- für die Berechnungen in FAKT II die im Zeitraum vom 1. Juni bis zum 15. Juli des Antragsjahres am längsten auf der jeweiligen Fläche stehende Hauptkultur angegeben wird.
- auf derselben Fläche keine Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach §§ 15 und 16 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vorliegen.
- auf derselben Fläche keine Sanierungsmaßnahmen nach § 19 Abs. 4 BNatSchG oder Maßnahmen, bei denen derselbe Sachverhalt über eine Maßnahme nach Landschaftspflegerichtlinie (LPR) gefördert wird, vorliegen.
- die zuwendungsempfangende Person sich verpflichtet, die Maßnahmen im beantragten Umfang für die Dauer der Verpflichtung im Betrieb durchzuführen.

- die gewählten Kombinationen von Maßnahmen zulässig sind (vgl. Kombinationstabelle).
- die zuwendungsempfangende Person nicht Mitglied einer anerkannten Erzeugerorganisation für Obst und/oder Gemüse (mit Sitz sowohl innerhalb als auch außerhalb von Baden-Württemberg) sein darf. Eine Mitgliedschaft ist jedoch unschädlich, wenn in dem operationellen Programm der Erzeugerorganisation keine mit dem FAKT II identischen Maßnahmen enthalten sind.
- die Vorschriften der Konditionalität im gesamten Unternehmen einzuhalten sind. Es finden Sanktionen Anwendung, wenn die Verpflichtungen nach der Konditionalität nicht eingehalten werden.

Die Einhaltung der Auflagen/Verpflichtungen ist bei einem Teil der Maßnahmen mit einer mind. 5-jährigen Verpflichtung verbunden (im Jahr 2025 gilt für Neuverpflichtungen, Erweiterungsverpflichtungen oder Umstiege in höherwertige Verpflichtungen eine vierjährige Verpflichtung; im Jahr 2026 gilt für Neuverpflichtungen, Erweiterungsverpflichtungen oder Umstiege in höherwertige Verpflichtungen eine dreijährige Verpflichtung), die im Verlauf der Verpflichtungsdauer durch jährliche Beantragung der Maßnahmen im Auszahlungsantrag des Gemeinsamen Antrag erklärt wird. Wird innerhalb des Verpflichtungszeitraums nicht jährlich ein Auszahlungsantrag gestellt, wird dies als Kündigung der Verpflichtung gesehen und zieht grundsätzlich entsprechende Rückforderungen der Vorjahre nach sich. Bei Maßnahmen im Ackerbau können im Rahmen der Fruchtfolge zwingende Unterschreitungen des Verpflichtungsumfanges anerkannt werden. Die zulässige Abweichung liegt bei Maßnahmen, die der Fruchtfolge unterliegen, für bestehende Verpflichtungen bei 20 %. Bei Maßnahmen, die nicht der Fruchtfolge unterliegen, liegt die zulässige Abweichung bei 5 %. Hinsichtlich der Anzahl der Bäume/Tiere darf der Verpflichtungsumfang um nicht mehr als 10 % unterschritten werden. Bei einzelflächenbezogenen Verpflichtungen liegt die maximal zulässige Abweichung gegenüber dem Verpflichtungsumfang bei 200 m². Sofern die Verpflichtung gar nicht eingehalten

wurde, wird dies ebenfalls als Kündigung der Verpflichtung angesehen und zieht grundsätzlich ebenfalls entsprechende Rückforderungen der Vorjahre nach sich.

Ein Verstoß gegen Fördervoraussetzungen, Auflagen und Verpflichtungen führt zu Kürzungen und ggf. Sanktionen.

Die speziellen Fördervoraussetzungen, Auflagen und Verpflichtungen sind bei den einzelnen Maßnahmen beschrieben.

Die zuwendungsempfangende Person verpflichtet sich ferner zur Beachtung der einschlägigen Kriterien und Mindesttätigkeiten, der einschlägigen Mindestanforderungen für den Einsatz von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln und sonstigen einschlägigen verpflichtenden Anforderungen des nationalen Rechts. Diese Verpflichtungen bestehen auch für den Fall, dass die Beihilfe lediglich für die Bewirtschaftung einer Teilfläche des Unternehmens beantragt oder gewährt wird.

Der Verpflichtungszeitraum beginnt bei mehrjährigen Teilmaßnahmen am 1. Januar des ersten Verpflichtungsjahres und endet am 31. Dezember des letzten Verpflichtungsjahres. Bei den einjährigen Teilmaßnahmen G1 bis G7 beginnt der Verpflichtungszeitraum am 1. Januar des Antragsjahres und endet am 31. Dezember des Antragsjahres.

Bei Erstbeantragung von G2, G3, G4.1, G6 und G7 werden nur die Tiere, die ab dem 1. Januar des

ersten Antragsjahres eingestallt werden, zu den erzeugten Tieren gerechnet. Bei Folgeanträgen werden auch die Tiere, die im vorhergehenden Antragsjahr eingestallt wurden, berücksichtigt. Bei Beantragung von G4.2 und G5 bildet der durchschnittliche Bestand zwischen dem 1. Januar des Antragsjahres und dem 31. Dezember des Antragsjahres die Berechnungsgrundlage der Maßnahme.

Bei der Teilmaßnahme G1 (G1.1 und G1.2) müssen die entsprechenden Vorgaben vom 1. Juni des Antragsjahres bis zum 30. September des Antragsjahres (= Weideperiode) eingehalten werden.

Nähere Regelungen zum Neueinstieg, zu Erweiterungen bei Teilnahmemöglichkeiten in den Folgejahren (seit 2024 ff.), sowie zum Umstieg (seit 2024 ff.) in höherwertige Maßnahmen, die über den FAKT-Förderantrag beantragt werden, werden zu einem späteren Zeitpunkt gegeben bzw. können den entsprechenden Erläuterungen entnommen werden.

Die Förderung im Rahmen des FAKT II erfolgt unter anderem auf Grundlage des genehmigten nationalen GAP-Strategieplan Deutschlands gemäß der Verordnung (EU) 2021/2115 sowie auf der Grundlage der darauf aufbauenden Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zum Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (VwV FAKT II) in der jeweils geltenden Fassung.